大安何市
“10·22”一般物体打击事故调查报告

大安区人民政府事故调查组

2024 年 1 月

2023 年 10 月 22 日，大安区何市镇王家村何姚路路段进行道路施工时，发生一起一般物体打击事故，导致 1 人死亡。

经大安区人民政府授权，由区应急管理局牵头成立了区总工会、区公安分局、区交通运输局、何市镇人民政府等单位相关人员组成的“大安何市‘10·22’一般物体打击事故调查组”，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加调查。调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，大安何市“10·22”事故是一起由物体打击造成的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位的情况

1.事故发生单位（项目承包单位）

四川中建兴建设工程有限公司，注册地址：成都市青羊区罗家碾街 31 号 1 栋 1 层附 13 号，成立于 2014 年 03 月 31 日，注册类型：有限责任公司，法定代表人：梁焱，统一社会信用代码证：91510000095892047D，经营范围：公路工程、水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、堤防工程、河湖整治工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、

建筑防水工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、防腐保温工程、隧道工程、园林古建筑工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、地质灾害治理工程、特种专业工程、园林绿化工程；土地整理；房地产开发经营；招投标代理服务等。

2.事故相关单位

何市镇人民政府（建设单位），地址：四川省自贡市大安区何市镇何家场139号，负责人：印家强，统一社会信用代码：11510203008303 84XH。

闽成（重庆）建设发展有限公司（监理单位），注册地址：重庆市渝北区回兴街道食品城大道18号重庆广告产业园13幢1单元4-1，成立于2019年01月11日，注册类型：有限责任公司，法定代表人：陈荣庆，统一社会信用代码证：91500105MA6085XT2J，经营范围：建筑工程、装饰工程设计、施工；施工总承包；专业承包；工程监理；工程造价咨询；招投标代理（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；工程信息咨询；工程项目管理；工程项目策划等。

（二）涉事工程相关情况

1.合同签订情况：2023年8月21日，自贡市大安区何市镇人民政府与闽成（重庆）建设发展有限公司签订《监理合同协议书》。

2023年7月12日，自贡市大安区何市镇人民政府在“四川政府采购一体化平台”发布了关于大安区何市镇何姚路（王家段）

路面提升工程（二次）项目的采购意向公开，资金来源为“乡村振兴生态农旅融合产业基础建设债券项目”。2023 年 9 月 4 日，自贡市大安区政府采购中心发布关于次项目的《中标（成交）通知书》（项目编号：N5103042023000060）。2023 年 9 月 15 日，何市镇人民政府与四川中建兴建设工程有限公司签订《公路工程施工合同》（N5103042023000060-1），将大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目发包给四川中建兴建设工程有限公司，签约合同价 3409500 元。

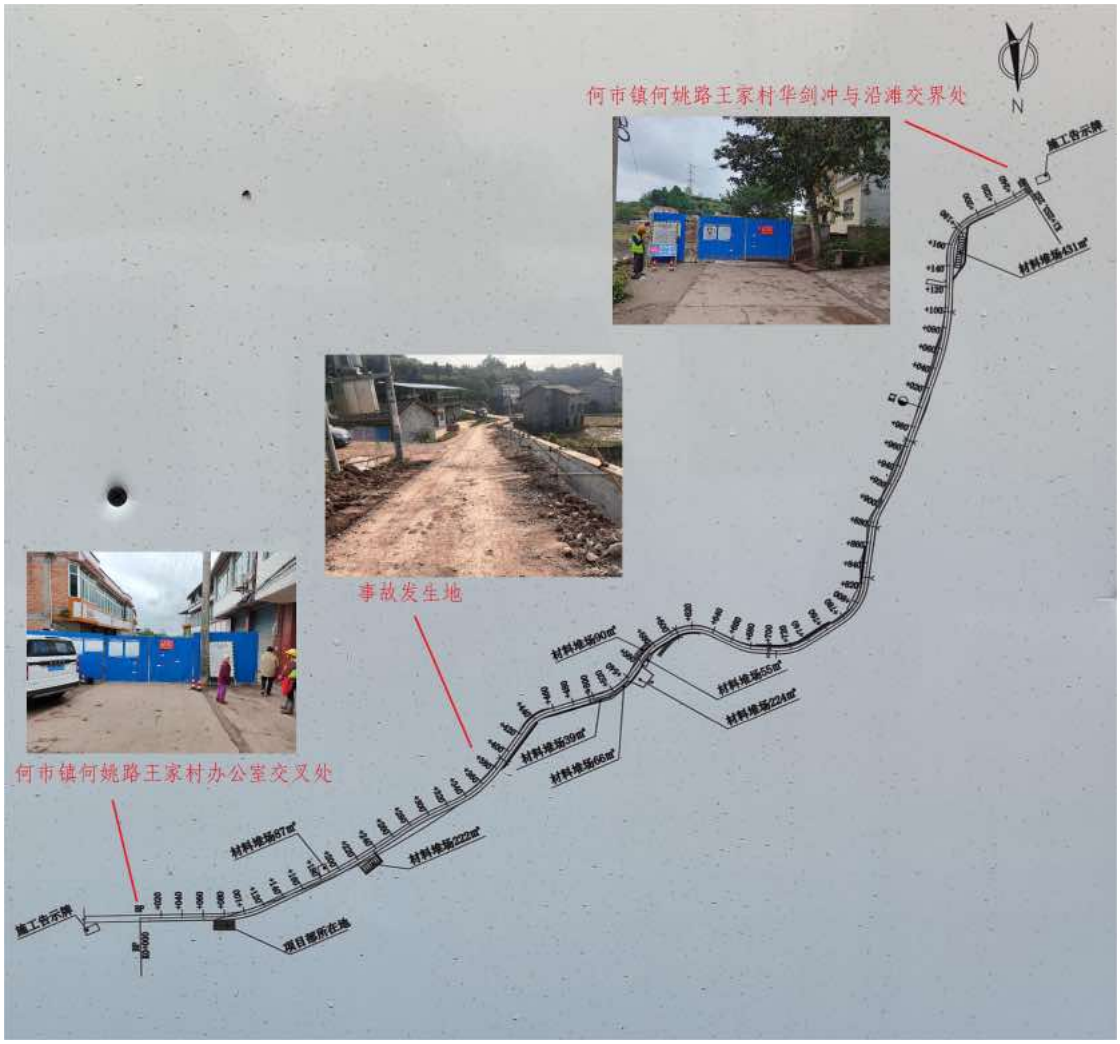
2.涉事工程情况：大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目，工程项目：路面提升工程，施工范围：位于自贡市大安区何市镇王家村境内，起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K1+253.252，路线全长 1253.252m（工程数量包含何姚路延伸段路面病害严重路段处理）。项目开工日期：2023 年 9 月 26 日，工期：90 天。工程总造价 3533030.48 元。

3.其他相关情况：

2023 年 9 月 20 日，何市镇人民政府和区交警大队发布《关于大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程交通封闭施工的通告》，公告大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程于 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 24 日期间，将对何市镇何姚路王家村办公室交叉处至何市镇何姚路王家村华剑冲与沿滩交界处路段进行全封闭施工，期间一切过往车辆绕行，行人服从施工现场指引人员（劝导员）指引通行。

（三）事故发生地点及经过

1.事故发生地点：位于四川省自贡市大安区何市镇王家村何姚路路段大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目 K380 位置。事故发生点结构详见施工现场布置图。



（施工现场布置图）

2.事发发生经过：2023 年 10 月 22 日 9 时左右，四川中建兴建设工程有限公司大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程

（二次）项目管理人员安排挖掘机（操作员：黄某）与货车（驾驶员：赖仕文）在大安区何市镇王家村何姚路路段（项目 K380 位置）进行破碎混凝土废料装运作业。

2023 年 10 月 22 日 11 时左右，陈某骑摩托车（车牌号：川 CBJ658）搭载其哥哥陈某某走王家村村道回陈某家吃饭，途经大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目施工场地时，陈某无视入口的封闭施工告示牌与劝导员劝阻，驾驶摩托车进入项目封闭施工场地。途经项目 K380 位置时，遇到挖掘机与货车正在进行破碎混凝土废料装运作业，陈某让陈某某下车等待，随后陈某驾车开始通过挖掘机、货车作业区域，行驶至货车副驾驶外侧位置时，被货车上滑落的混凝土废料砸伤头部。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成人员死亡 1 人，直接经济损失约 70 万元。

死者陈某，女，54 岁，家庭地址：四川省自贡市大安区何市镇胡家村五组 56 号。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场救援情况

事发后，挖掘机操作员黄某在陈某某的喊声提醒下发现陈某倒在地上，就立即停止作业并打电话向何某报告，徐某、何某、刘某后赶到现场后，由徐某拨打了 120，在 120 救护车赶来之前，黄某开车与陈某某、徐某、现场工作人员何某共同将伤者就近送至大安区人民医院救治。

（二）医疗救治和善后情况

2023 年 10 月 22 日当天，由于陈某伤势过重，陈某被转院至自贡市第一人民医院救治，2023 年 11 月 5 日，陈某家属在自贡市第一人民医院医生告知陈某病情后，签字决定放弃治疗，2023 年 11 月 5 日 22 时许，陈某在自贡市第一人民医院去世。

（三）事故信息报送情况及响应情况

2023 年 10 月 22 日 13 时，四川中建兴建设工程有限公司徐某通过电话将事故情况报告何市镇政府。

2023 年 11 月 6 日，区应急管理局接到何市镇人民政府关于此起事故的报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的相关规定，经大安区人民政府授权《大安区人民政府关于授权区应急管理局组织事故调查组对全区一般生产安全事故进行事故调查的批复》（大府复〔2019〕23 号），区应急管理局牵头成立大安何市“10·22”一般物体打击事故调查组，对事故情况组织开展调查。

三、事故原因分析

（一）直接原因

陈某擅自闯入施工作业区域。一是无视入口的封闭施工告示牌，驾驶摩托车（未戴安全头盔）进入项目封闭施工场地。二是看到挖掘机、货车正在施工作业的情况下，依然驾驶摩托车尝试通过挖掘机施工作业现场，行驶至正在作业的施工货车副驾驶外侧位置时，被施工货车上滑落的混凝土废料砸伤头部。以上行为

是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

四川中建兴建设工程有限公司：一是施工现场安全防范措施落实不到位。二是安全生产责任制度不健全，安全生产责任不落实。

四、调查发现的其他问题

（一）监理单位

闽成（重庆）建设发展有限公司：监理职责履行不到位，对发现的隐患未按照《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）3.0.9 的规定，要求施工单位及时整改到位。

（二）建设单位

何市镇人民政府：一是甲方代表履职不到位，二是未及时报告安全生产事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）事故责任单位

四川中建兴建设工程有限公司：一是安全防范措施不到位，违反了《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十四条、《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定；**二安全生产责任制度不健全，安全生产责任不落实，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的规定，且在 2023 年 10 月 1 日至事故发生期间，未按照规定配备安全生产知识和管理能力考核合格的专职安全生产管理人员，违反《建设工程安全管理条例》第二十

三条第一款、第三十六条第一款规定、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款的规定。以上行为对事故发生负有责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以处罚。

（二）事故责任人

1.直接责任人陈某，一是无视入口的封闭施工告示牌，驾驶摩托车（未戴安全头盔）擅自进入项目封闭施工场地。二是在看到挖掘机、货车正在施工作业的情况下，驾驶摩托车尝试通过挖掘机施工作业现场，导致其自身被施工货车上滑落的石块砸伤头部。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2.管理责任人

（1）主要管理责任人徐某，四川中建兴建设工程有限公司大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目现场负责人，未认真履行安全管理职责，对本次事故的发生负有主要管理责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以处罚，同时，建议由自贡市大安区住房和城乡建设局依法依规暂停其与安全生产有关的任职资格。

（2）一般管理责任人刘某，四川中建兴建设工程有限公司大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目安全管理人员（无任职资质），未认真检查该项目的安全生产状况，

及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定。对本次事故的发生负有一般管理责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以罚款，并在未取得资质前停止其安全生产管理人员工作。

3.领导责任人

梁某，四川中建兴建设工程有限公司大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目经理，是本项目安全生产第一责任人，未认真履行安全生产责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项的规定，违规任命无资质职人员担任安全管理人员违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款的规定。对本次事故的发生负有领导责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

（三）其他相关管理单位（个人）的处理建议

1.监理单位

（1）闽成（重庆）建设发展有限公司，大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目监理单位，监理职责履行不到位，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款的规定，建议由自贡市大安区交通运输局进一步调查处理，处理结果书面报送安全生产委员会办公室。

（2）李某，大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程

（二次）项目总监理工程师，职责履行不到位，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

（3）池某，大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目监理员，未督促施工单位严格按照《安全施工专项方案》《交通组织方案》要求组织施工。建议由闽成（重庆）建设发展有限公司按照公司规定调查处理，处理结果书面报送自贡市大安区交通运输局。

2.建设单位

（1）何市镇人民政府，大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目甲方单位，未按照《四川省安全生产管理条例》第六十四条第一款及《大安区应急委办公室关于进一步做好应急值班值守和严格突发事件信息报送工作的通知》（大应委办〔2020〕2号）的规定及时向大安区人民政府、区应急管理局报告事故情况，建议何市镇党委对相关人员作出处理意见。

（2）罗某，大安区何市镇何姚路（王家段）路面提升工程（二次）项目甲方单位代表，履行监督和检查该项目技术规范执行情况的工作不到位。建议由何市镇人民政府按照合同规定调查处理，处理结果书面报送自贡市大安区交通运输局。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免安全生产事故的发生，针对本次事故的特点和调查中发现的问题，特提出以下建议意见：

（一）四川中建兴建设工程有限公司

要认真执行《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全管理条例》等法律法规相关规定，建立健全并落实全员安全生产责任制度，依法配备经相关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的专职安全生产管理人员，确保安全责任落实到位。同时要严格按照施工组织方案开展施工，贯彻实施各项安全措施，全力保障项目施工安全生产条件。杜绝类似事故的再次发生。

（二）闽成（重庆）建设发展有限公司

要严格履行工程安全生产监理责任，认真对照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全管理条例》《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）等法律法规、工程建设强制性标准对施工单位开展监理工作，加强施工过程中的安全巡查，督查施工单位及时整改发现的安全事故隐患。

（三）自贡市大安区交通运输局

要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及国务院、省、市政府规定，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对辖区内道路施工企业的安全生产指导，特别是要督促其建立健全并落实全员安全生产责任制度、配备具有任职资格的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员等，切实提高全区道路施工的安全生产管理水平，切实守住安全生产的底线红线。

（四）何市镇人民政府

要依法履行属地监管职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产的监督检查，持续开展隐患问题的排查整治，督促指导企业落实安全生产主体责任。同时，要严格按照《四川省安全生产管理条例》及《大安区应急委办公室关于进一步做好应急值班值守和严格突发事件信息报送工作的通知》（大应委办〔2020〕2号）的规定及时向有关部门报送生产安全事故信息。

大安何市“10·22”一般物体打击事故调查组（代章）

2024年1月2日